

Vertenza

per il riconoscimento della piena retribuzione durante le ferie.

In forza della sentenza n. 2674 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione in data 29.1.2024, in applicazione alle disposizioni di cui all'art. 36 Cost. e/o alla Direttiva dell'Unione Europea n. 2003/88/CE dell'Unione Europea, durante il periodo delle ferie annuali **“deve essere mantenuta la retribuzione”**.

Di fatto la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che il diritto del lavoratore ha percepire la retribuzione ordinaria anche durante il periodo di riposo / ferie.

Nel merito va precisato che la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha affermato il principio che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore.

Questo significa che durante le ferie devono essere corrisposte tutte le voci di cui si compone la retribuzione mensile percepita dal dipendente, inclusa (tra le varie voci) l'indennità giornaliera e tutte le altre indennità proprie della specifica mansione lavorativa.

Tale pronuncia apre alla possibilità di recuperare quote di salario sino ad oggi non corrisposte. Infatti le aziende, nel calcolo delle spettanze dovute per il periodo si riferiscono alle sole voci fisse della retribuzione (e non alle voci “variabili” ma che vengono corrisposte con regolarità e/o cadenza mensile, alla luce delle mansioni effettivamente svolte).

Di concerto con il nostro ufficio legale andremo a studiare, nel dettaglio, la portata della sentenza della Suprema Corte di Cassazione per poter avviare su solidi presupposti la vertenza. A tal fine abbiamo predisposto un modulo per la raccolta delle singole adesioni al ricorso.

Per avere successo il contenzioso deve essere supportato dal più alto numero possibile di lavoratori. Come già sperimentato con altre esperienze vertenziali di questo tipo, la gestione puramente legale o limitata agli iscritti della propria sigla sindacali ne depotenzia il carattere sociale e sindacale. In una fase di grave attacco alle condizioni dei lavoratori questa vertenza ha a pieno titolo un carattere di difesa delle retribuzioni falcidiate da inflazione e da CCNL che si annunciano in perdita per via di rivendicazioni irrisorie da parte delle OOS.

**Lunedì 3 giugno ore 17.00, nella sede del SI Cobas, via alla Porta degli Archi 3/1,
incontro con il nostro legale per una pianificazione tecnica e organizzativa della vertenza.**

Genova 27.05.2024